

주의 요구 / 통 보 / 시정 요구

1. 제 목 : 발견재산에 대한 후속조치 업무 불철저
2. 소관부점 : ○○○○처, △△△△처, 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

□□□□지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제35조 및 ‘가계지원본부 채권관리 효율화 방안’¹⁾에 따라 공사회계 무담보채권의 인수지원, 채무조정 등 채권정리·관리 업무를 수행하고 있고

○○○○처는 세척 제14조에 따라 공사 무담보채권 업무 관련 전산
개선 등을 수행하고 있으며,

△△△△처는 세척 제15조에 따른 가계지원 관련 채권 정리·관리 업무를 총괄하고 있다.²⁾

1) 공사채권 이관 내역(2020. 6월 기준)

구 분	변경 전	변경 후	차주수 (건)
약정차주	 처,  처, 지역본부	지역본부	12.4만
취약차주, 발견재산 실익있는 차주	 처,  처,  처, 지역본부	지역본부	12.8만 1.8만
미약정차주	 처,  처, 지역본부	지역본부	68.6만
신복위, 공적채무조정 진행 차주	 처, 지역본부	 처 (현,  처)	25.9만

2) 세척에 따른 채권관리 관련 전산 개선은 △△△△처에서 담당하고 있으나 실제 채권관리 시스템 개선업무는 ○○○○처에서 수행하고 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제60조에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 일반재산 발견 시 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있고

‘채권관리 실무매뉴얼’(2020. 6월)에서는 채무자의 실익있는 발견재산에 대해 가압류, 가처분 등의 보전조치 후 3년 내³⁾ 본안소송을 실시하고 실익없는 발견재산에 대해서는 목적에 따라⁴⁾ 가압류 등 보전조치를 하도록 하고 있다.

한편, 「정보화업무요강」 제40조, 제42조에 따르면 업무담당자는 업무시스템을 이용해 전산자료를 직접 입력하여야 하고 주무부점장은 시스템을 통해 처리하는 데이터 등 주요 전산자료를 효율적으로 사용 가능하도록 관리하여야 한다.

따라서, 담당자는 채무자의 발견재산에 대해 실익 및 집행권원 여부를 확인하여 가압류, 가처분 등의 법조치를 실시한 뒤 채권을 회수하고 관련 데이터를 채권관리시스템에 입력하여 업무가 효율적으로 처리되도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ◆◆본부 및 12개 지역본부에서 신청한 가압류, 가처분 사건 6,764건 중 채무자의 발견재산에 대해 회수실익이 있는 것으로 추정된 540건⁵⁾의 관리 현황을 점검한 결과

3) 「민사집행법」 제288조(사정변경 등에 따른 가압류취소)에 따라 가압류가 집행된 뒤에 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때에는 가압류가 인가된 뒤에도 그 취소를 신청할 수 있음

4) 실익이 적은 발견재산에 대해서도 추심 압박, 미래가치 상승 등을 고려하여 필요한 경우 보전조치 함

(1) 발견재산 법조치 등 회수업무 불철저

채무자 ◆◆◆ 채권(△△△△ 2018 - 43883)의 경우 2019. 6. 7. 주채무자 소유 일반재산(대지)을 발견하였기에 가압류 조치 후 강제집행 등의 방법으로 채권을 회수하여야 하는데

2019. 6. 11. 법원의 가압류 결정 후 [그림 6]과 같이 채권관리시스템에 법조치 관련 정보를 등록하지 않았고 채권회수를 위한 강제경매 등 후속조치도 없어 집행권원을 상실할 우려가 있는 것으로 확인되었으며

[그림 6] 가압류 결과 등록 화면(채권관리시스템)



채무자 ●●● 채권(□□□□ 2018 - 63925)의 경우 2020. 10. 30. 주채무자 소유 회수 실익이 있는 일반재산(단독주택)을 발견하여 가압류 조치 후 강제경매 등을 통해 채권을 회수하여야 하는데 2021. 1. 10. 채무자 이창호가 재산을 매각한 사실을 모른 채 2021. 4. 7. 가압류를 신청하여 재산에 대한 채권 회수 기회를 상실한 사례⁵⁾가 확인되는 등

5) 발견재산에 실익이 있는 것으로 판단하여 법조치 의뢰를 승인 받았으나 채권관리시스템 내 법조치 정보가 등록되어 있지 않거나 6개월 이상 관리조치가 없는 채권을 대상으로 점검함

[표 20] 및 [별지 4] “가압류 등 법조치 후 채권 관리 현황”과 같이 회수조치가 필요한 사례 85건과 소유자가 변경되어 집행권원을 확보하지 못한 사례 5건([표 21] 참고)이 확인되었다.

[표 20] 발견재산 법조치 불철저 요약

(단위 : 건)

구 분	검토대상	관리현황		
		회수조치 필요	집행권원 미확보	회수 실익 없음
합 계	540	85	5	450
가압류	466	72	5	389
가처분	74	13	-	61

[표 21] 발견재산 집행권원 미확보 5건 상세

(단위 : 천 원)

차주번호	가압류신청일	가압류 신청금액	재 산종류	재산현황	신청부점
합 계 : 5건		250,531	-		

“기재생략”

(2) 법조치 데이터 관리 업무 개선필요

한편, 발견재산에 대한 가압류·가처분 등의 법조치 후에는 강제집행과 같은 후속 업무를 위해 법조치 관련 원인서류·사건번호 등의 데이터가 채권관리시스템에 등록·관리되어 담당자가 변경되더라도 관련 업무가 연속적으로 이루어지도록 하여야 하는데

- 6) 신용정보회사의 법조치 의뢰서에 따르면 가압류 신청 당시 채권 잔액은 약 49.8백만 원인데 발견재산 추정시가는 19.9백만 원으로 회수가능액 19.9백만 원에 대한 회수기회를 상실한 것으로 보임

점검대상 540건 중 533건이 [표 22] 및 [별지 4] “가압류 등 법조치 후 채권 관리 현황”과 같이 가압류·가처분 사건에 대해 사건번호, 사건 결과 등이 입력되지 않았고 일부는 판결문을 원인서류로 등록하지 않아 업무 비효율을 초래할 수 있는 것으로 확인⁷⁾되었다.

[표 22] 사건번호 등 법조치 정보 등록 현황 요약

(단위 : 건)

구 분	검토대상	법조치 정보 등록현황	
		미등록	등록
합 계	540	533	7
가압류	466	461	5
가처분	74	72	2

따라서, 법조치 정보를 현재 채권관리부점이 채권관리시스템에 선행 등록한 뒤 법무법인에 관련 비용을 지급할 수 있도록 하고 실익 있는 발견재산을 법조치한 경우에는 일정 기간 후 후속조치 하도록 담당자에게 알림을 보내는 등 채권관리시스템을 개선하여 데이터 누락으로 인한 운영 리스크를 방지할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 소관 부점에서는 감사결과를 수용하면서도 채권이관 및 채권관리시스템 오류 등으로 일부 법조치 미실시 사례가 발생하였다고 설명하였고 이후 채권관리시스템 개선을 통해 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

7) 소송의뢰 승인은 건별로, 소송결과 보고 및 대금지급은 일괄 처리하고 있는데 법조치 정보를 등록하지 않아도 대금 지급 등이 가능하여 채권관리시스템으로 법조치 정보 입력을 통제할 수 있는 기능이 없고, 사건번호 입력의 경우 사건 신청부점과 관리부점이 다른 경우 현 부점에서 사건번호를 등록할 수 없는 채권관리시스템 오류가 있어 업무 처리 과정에서 누락이 발생하는 것으로 확인됨

4. 조치할 사항

○○○○처장, △△△△처장은 발견재산에 대한 집행권원을 확보하지 못하여 채권회수 기회를 상실하는 등의 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고, (주의)

발견재산에 대한 법조치 정보 등록 및 후속 조치 업무가 누락되지 않도록 채권관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

□□□□지역본부장 등 12개 지역본부장은 사건정보를 등록하지 않은 533건에 대해 관련 데이터를 채권관리시스템에 등록하고 그 중 회수실익이 있는 발견재산 85건은 집행권원 확보 및 후속조치를 실시하는 등 채권의 회수·관리를 진행하시기 바랍니다. (시정)